

Asutawa Kogu

1. istungjärk. **Protokoll nr. 23.**

1919. a.

Sisu: 1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord — II lugemisel. Wastu wõetud. — 2. Asutawa Kogu kodukord — I lugemisel.

Asutawa Kogu koosolek 3. juunil 1919 a. kell 11 e. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 89 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**, pärast abiesimees **L. Olesk**.

Sekretäri kohal sekretär **H. Martna**.

P ä e w a k o r d:

1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord — II lugemisel.

2. Asutawa Kogu kodukord — I lugemisel.

Koosolek algab kell 11.30 min.

Juhataja **A. Birk**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on liigetele kätte antud. Kas soowitakse seda päewakorda muuta ehk täiendada? Ettepanekuid ei ole tehtud; ma panen päewakorra hääletamisele. (Hääletatakse.) Päewakord on nähtawa enamusega vastu wõetud.

1. Eesti wabariigi Ajutise põhiwalitsemise ajutine kord — seaduse komisjoni aruandja **T. Kalbus**: Asutaw Kogu

tegi komisjonile ülesandeks § 2 uuesti läbi waadata mõnesuguste põhjuste pärast. Täna oli põhiseaduse komisjon koos ja sellest koosolekust wõttis ka wägede ülemjuhataja osa. Komisjon wõttis teatava seisukoha. Pean aga ütleva, et meie ei saanud lõpulikku redaktsiooni mitte walmistada, ega saanud ka vastu wõtta ega otsustada kraadisid laustes ega pikkust meridiaanides, sellepärast lubage, et ma üldiselt nimetan, missugused muudatused on tehtud ja et selle paragrahwi lõpulik redaktsioon wõiks jääda kolmandaks lugemiseks, kus see lõpulikult vastu wõetud wõib saada.

Komisjon otsustas selle paragrahwi asjus järgmist: Wana-Laitsina wald jääb ikka sisse. Wägede ülemjuhataja seletas, et see wald, mis on sisse wõetud, on ikka Wana-Laitsina. Nii, et siin muudatust ei

tule. Siis läheb edasi kunni „Mõisaküla-Laatre wald“. „Kirbla wald“ tuleb maha, sest et see wald on kogukond ja kuulub Laatre walla alla, mispärast siis asjata oleks teda sisse wõtta. Siis on weel Arra wald nimetatud. See ei ole mitte Arra, waid Araweski ja tuleks nii parandada. Siis edasi — Metsküla wald on ka olemas, tuleks aga maha tõmmata Salatsi wallast Heinaste alew ja selle asemele tuleks kirjutada Heinaste wald, sest Heinaste waldanõukogu, wõi täiskogu on otsuseks teinud, nagu kindral Laidoner teatab, et nemad tahawad Eestimaaga ühineda. Selle otsuse on nad ka ülemjuhataja kaudu meile teada annud. Muud muudatust mingisugust ei ole. Edasi tuleb sealt kohalt edasi lugeda: „mis Eesti randa ümbritsewad, mis seespool järgmist piirkonda, alates Naroowa-Jõesuust“, mitte Luuga jõest. Wägede ülemjuhataja Laidoner'i seletuste põhjal jõudis komisjon otsusele, et õige piiri peab wõtma Naroowa-Jõesuust. Edasi, missugused kraadid seal on, seda meie ei saanud weel wälja rehkendada, nii et see peab jääma kolmandale lugemisele. Edasi on wälja jäänud Tütarsaared Suur ja Väike. Nagu ülemjuhataja seletustest selgub, ei ole seal weel mitte Soome walitsus sisse seatud. Seal on tuletornid, mis Naroowa-Jõesuuhu sissesõitmiseks tarwilikud on ja ilma nendeta meie läbi ei saa. Soome walitsus ei ole mingisugust kawatsust nende kohta teinud, kuna meil oli kawatsetud tuletornid sinna sisse seada ja sellepärast tuleks nad ka meie piirkonda sisse wõtta. Nii oli ka wägede ülemjuhataja arwamine. Teiseks, on seal kalameeste onnid, kes elawad Naroowa-Jõesuus ja seal ümbruses; Soome kalapüüdjaid seal mitte ei käi. Kõik seda ära kuulates arwas komisjon, et Väike- ja Suur-Tütarsaar tuleks meie piiridesse wõtta. Sellega oli ka nõus ülemjuhataja Laidoner. Missuguse pikkusekraadi alla nemad käiwad, ei saa mina otsekohe mitte öelda, see tuleb enne wälja rehkendada ja kolmandal lugemisel paneksime need siis ette.

Siis, tähendab, idapiir algaks Narooa-Jõesuust, kuna piir mere poolt endiseks jääks. Märkus oleks järgmine: Eesti wabariigi maa-ala ulatus mere poolt on sellele walitsemise ajutisele korrale juurdelisatud kaartile nr. 1557 üles tähendatud. See on merekaart, kus saared üles märgitud, pikkused ja laiused jne. Lõpuks tulewad maha tõmmata sõnad § 2-se lõpus: „ja mille piirjooned kaartil nr. 1557 märgitud on“. Komisjon paigutas selle lause märkuse sisse. — Need oleks siis sisulised parandused, mis komisjon teinud ja Asutawale Kogule teisel lugemisel ette paneb. Teiseks pean tähendama, et telegraafi teel saime teated waldade kohta. Kirbla walda ei ole olemas, ta käib Laatre wõi Möisaküla walla alla ja et mitte Arra wald, waid Araweski wald on olemas. Metsaküla ja Araweski on mõlemad iseseiswad wallad.

J. Tõnisson (rhw.): Ei wõi komisjoni ettepanekuga idapiiri asjus kuidagi leppida. Kui komisjon arwab nüüd järsku meie otsust muuta wõiwat, selle järele, kui ülemjuhataja on oma otsuse annud, siis pean mina ütleva, et niisuguseid otsuseid mitte ei tehtaks ühe koosoleku järele, waid seal oleks palju suuremaid kaalumisi waja, mispärast on Luuga jõgi piiriks. Ja neid kaalumisi ei wõi mitte nii kergesti ümber lükata. Meil öeldakse, kui meie Luuga jõe piiriks wõtame, siis hakatakse meid wäljaspool süüdistama, et meie showinistlikult liig kaugele oleme läinud, anneksionistlikele piirirajamistele asume ja wõõraid maid oma alla tahame saada. Meie oleme wälissaatkonnas Londonis ja Pariisis seletanud, et meil mingisugust mõtet ei ole wõõraid rahwaid oma alla heita. Aga Narwa linna taga, Narooa jõe taga on suur hulk Eesti asunikka, kes on kitsendatud oma arenemises ja kes ka Wene surwe alla olid, ei ole saanud ennast kuidagi awaldada. Nad on kultuuri tööd teinud maakultuuri alal ja selle läbi eeskujuks saanud kaugelele Wene maakondadele. Need Eesti asundused on majandusliselt palju kaugemale jõudnud, kui nende ümbruses olewad wenelased. Nemat on järjest kaswamas. Eestlaste arw on Ingerimaal tõusmas. Iseäranis Oudowa ja Luuga pool on Eesti asunikkude arw wiimastel aastatel sedawõrd kaswanud, et näituseks Luuga linnawalitsuses eestlased juba tähtsat osa etendasid. Kui meie nüüdsel ajal, kus on rahwaste enese-

määramise põhimõtte maksma pandud, oma piirirajamisel sellele alusele asume, et kohalik rahwas ise wõib otsustada, missuguse riigi alla ta soowib saada, siis ei eksi meie kuidagi wiisi rahwaste enesemääramise põhimõtte wastu. Meie jääme täielikult selle põhimõtte alusele, kui meie oma piiri ääres olewatele Eesti asundustele ja nende ümbruskonnale wõimaluse anname hääletada ja seisukohta wõtta, kuhu nemad tahawad kuuluda. Kui meie oma eelnõus Luuga jõe piiriks oleme wõtnud, siis ei ütle meie sellega weel mitte, et meie wägiwallaga tahame neid maa-alasid oma kätte saada, waid see tähendab, et kui meil tuleb kokkulepe Wenemaaga, siis lepime ka sellepoolet kokku, et nende maakondade elanikud hääletada wõiwad, kuhu nad tahawad jääda. Rahwahääletamise teel tehakse piir lõpulikult kindlaks. Sel juhtumisel, kui meie tõmbame Narooa jõe omale piiriks, siis meie wõtame nendelt Eesti asundustelt wõimaluse oma seisukohta hääletamise teel ära määrata. Neilt Eesti asundustelt, kes tõesti kultuurtööd on teinud ja kellel wõimalus peaks olema oma riiklist kuuluwust walida, wõiksimme meie niimoodi wõimaluse wõtta nii talitada, kuidas nemad soowiwad. Meie wõiksimme sellepärast ainult ühte teha: meie jääme endise piiri juurde, aga peame tähendama, et see piir ei ole mitte lõpulikult wõetud, waid et rahwahääletamise teel just lügerimaal peab rahwas oma riiklise kuuluwuse ära otsustama. Keegi ei saa meid süüdistada, et meie wõõraid maid ahmitseda tahame. See on tõsi küll, et mõnel pool on hakatud waatama, iseäranis Balkanimaal, slowaakide ja jugoslaawide juures, Poola ja Ukraina küsimuste arutusel nii, et igaüks katsuks showinistlikult teise rahwuse maid oma alla saada. Meie aga katsume täiesti oma seisukohta selgitada ja näidata, et meie ei taha wägistada ühtki maak kohta ega tema elanikka, siis ei saa meie wastu niisugust süüdistust mitte tõsta. Meie peame nendele Eesti asundustele õiguse andma ise oma saatuse üle otsustada. Sellepärast panema ette komisjoni otsust mitte täna wastu wõtta.

Aruandja T. Kalbus: Kui komisjon oma otsuse tegi esimesel koosolekul, oli ta arwamisel, et ida pool Narowat palju eestlasi on, see on esiteks, ja teiseks, et Narwa linna ja tema ümbruskonda sisse wõtta. Kui suur see ümbrus-

kond olema peab, seda ei olnud kindlasti ära öeldud. Komisjon arwas, et piir oleks Luuga jõesu juures. Wägede ülemjuhataja Laidoner andis meile seletusi, et Luuga jõesuus — ma ei arwa mitte seda käänakut, mis Luuga jõgi teeb Jamburi juures — on Lillienbachi mõis ja seal ümbruses olewad külad on puhas Wene külad. Eestlased elawad Peeterburi pool Luuga jõge, aga mitte Narwa pool. Et eestlasi peaaegu sugugi siinpool jõge ei ela, siis ei ole meil mõtet Wene külasid sisse wõtta. Mis aga Naroowa ümbruskonnasse puutub, siis teatas wägede ülemjuhataja, et seal on teatud ümbruskond, mis Narwa kaitseks tarwilik ja ilma milleta riik elada ei wõi. See ümbruskond käib ümber Narwa ja Naroowa-Jõesuu. Teiseks seletas wägede ülemjuhataja, et riigikaitse seisukohast wälja minnes seisawad meie wäed sellest piirist wäljaspool. Kuid see asjaolu ei anna põhjust riigipiiri kaitsepiirini tõmmata. Nii ei wõi meie härra Tõnisson'i ettepanekuga mitte leppida, nimelt ei ole seal eestlasi olemas, on ainult Wene külad ja neid Wene külasid sisse wõtta ei ole mõtet. Eestlased elawad Jamburi juures, aga need on kaugemal, ja nii on meil wõimatu neid oma riigi külge liita. (J. Tõnisson (rhw.): Mis teie külad wõtate, wõtke ümbruskond.)

M. Juhkam (töer.): Mina ei räägi mitte erakonna nimel, waid pean isiklikult tarwiliseks selle asja kohta ühe märkuse teha. Ma olen sealpool wiimasel ajal palju liikunud ja wõin öelda, et tõepoolest Narwa ümbruses, nimelt kõrgeimal mannermaal on külad, kus Wene keelt räägitakse, aga ilma, et elanikud wenelased oleks. Üldse peab ütleva, et Jamburi kreisid elawad kindlasti rõhuwas enamuses isurlased. Need on soomlased. Mis puutub aga sellesse maa-alasse, mille üle meie siin räägime, tähendab merepoolne äär, siis on seal eestlased igatahes enamuses. Kui meie wõtame kaarti, siis näeme, et need on puhas Eesti külad. Wene keelt räägitakse küll, aga Eesti keel on täiesti walitsew keel. Luuga ja Naroowa jõgede wahel räägitakse Wene keelt, aga see ei tähenda, et nad wenelased on, need on wenestatud isurlased. Wägede ülemjuhataja rääkis otsekohe kaitse mõttes, aga talwel, kui wäeosad seisid Naroowa jõel, oli minul isiklikult seal kõne polgu komandeeriga. Tema

ütles kindlasti, et Naroowa pealt piiri kaitsta ei saa, seal peab mingisugune teine piir olema. Et meie oma piiriks Luuga jõge wõttes wenelasi annekteerida tahame, seda küll ei wõi öelda.

J. Seljamaa (töer.): Mina peatan ainult paari sõnaga komisjoni ettepaneku juures. Mina isiklikult ei saa mitte komisjoni ettepanekuga nõus olla. Meie peame piiri igatahes määrama Luuga jõesuu, nagu see esimesel lugemisel läbi räägitud sai. Kui meie nüüd kaarti pealt waatame, kui piir tuleks Naroowa-Jõesuu, siis tuleks meil Naroowa jõgi pooleks jagada, see on, tuleks pool Narwa linna, mis paremal pool on, meile.

Kui meie siin selle piiri Naroowa-Jõesuu wõtame, kes siis seda paremal pool olewat kallast walgustab laewasõitude jaoks? Siin tekib tingimata küsimus, kelle hooleks jääb selle kalda walgustamine, kas on meil õigus tuletorne üles seada. Kui see piir mitte meie maa-alasse ei puutu, siis jääb see teise riigi piirkonda. Teine riik aga ei hakka meie laewade jaoks tuletorne sisse seadma. Neid põhjusi silmas pidades ei tuleks komisjoni ettepaneku poolt hääletada, waid jätta endine redaktsioon, et piir tuleks Luuga jõesuu arwata.

Mina isiklikult arwan, et peaks endine redaktsioon wastu wõetud saama, see on, piir määrata Luuga jõesuu.

A. Rei (sd.): Mulle paistab, et need raskused ja waidlused, mis siin on tekkinud, õnnetu redaktsiooni süü on. Mina arwan, et oleks kohasem sellest Luuga jõesuu nimetamisest kuidagi mööda minna. Lõpulik piiride kindlaksmääramine sünnib ju teatawasti lepingu läbi ja mina arwan isegi, et see argument, et nüüd ütleme, et seal eestlasi vähem on ja sellepärast meie seda jagu mitte oma alla wõtta ei saa, mitte õige ei ole. Piire ei määrata mitte selle järele ära, et wiimane kui eestlane selle piiri sisse jääks ja mitte ühtegi teisest rahwusest. Nii sakilist piiri ei saa luua. Piiri loomise juures on teised nõudmised peale keeleküsümuse: piir peab olema õigejooneline, mida hea walwata. Nõnda wõib wälja tulla, et üks jagu wenelasi ühelt poolt, ja teiseks, et üks jagu eestlasi meie riigi piirist wälja jääb. Ja lõpuks on weel see asjaolu, et rahwahääletamise juures, wõib olla hääletawad wenelased selle poolt, et meie külge liidetud saada, et tähtsad majandus-

lised huwid neid ehk seda tegema sunnivad. Siin on suure tähtsusega kalameeste huwi, kelle turg on Narwas, siin olgu nemad kes tahes ja missugusest rahwusest tahes, nemad ei taha ära lahutatud olla turust, mis teise riigi sisse kuuluks ja et sellega nende majandusline olenemine saaks ära lõhutud.

Mina arwan, et kõige otstarbekohasem oleks, kui meie jääksime esimese märkuse juurde, et lõpulik piiride kindlaksmääramine sünnib rahwuswaheliste lepingute järele. Wägede ülemjuhataja toonitas komisjonis väga, et meie wastu teatawaid intriige aetakse, et püütakse iga meie sõna ära kasutada meie wastu. Kui wägede ülemjuhataja leiab, et Luuga jõesuu nimetamine wõiks meie wastaste poolt meile kahjulikult ära kasutatud saada, siis paneksin ette, seda küsimust lahtiseks jätta ja niisuguses redaktsioonis kokku seada, et seda nime siin üldse mitte nimetada. Ja wõib koguni olla, et kokkuleppimise juures elanikud teisel pool Luuga jõge, kelle majanduslised huwid siia poole käiwad, tahaksid Eesti riigiga ühineda. Minule paistab, et kõigeotstarbekohasem oleks seda paragrahwi niimoodi redigeerida, et piir lahtiseks jääks. Meie määrame ajutist walitsemise korda; riigi territooriumi määramise juures meie ütleme, et põlised Eesti maakonnad, nimetame kindlasti ära, aga piiriäärsete maakotade alluwas nimetatakse praegu umbes. See piiri kindlaksmääramine idapoolse, Naroowa poole, ja Lätimaa poole, — nõuab läbirääkimisi ja rahwuswahelisi lepinguid, nii et sellepärast juba ei ole tarwis nii kategooriliselt Luugat nimetada. Minu ettepanek seisab selles, et see paragrahw weel kord anda komisjoni kätte, et redaktsiooni muuta. „Luuga“ nime wälja jättes ja asjale sellega painduwamat kuju andes.

A. Schulbach (töer.): Piiriäärse elanikuna pean kaitsema seda redaktsiooni, mis, komisjoni aruandja poolt täna siin ette kanti, järgmistel põhjustel: kõik kõnelejad on ühelmeelele alla kriipsutanud, et meil ei tohi oma piiri kindlaksmääramise juures olla mingisuguseid imperialistlikka püüdeid. Kui meie wälisminister aru andis meie seisukorrast wäljamaal, siis kriipsutas tema alla, et meie seisukord wälispool hea on, iseäranis sellepärast, et meie ainuke wäikerahwas oleme, kellel mingisuguseid imperialistlikka püüdeid ei ole. See seisukoht on

tõesti õige, meie peame püüdma sellest kinni pidada. Küsimus seisab ainult selles, missugune rahwas elab maa-alal Luuga ja Naroowa jõgede wahel ja kas see rahwas oleks rahwahääletamisel meie külge liitumise poolt, wõi mitte? Mina usun, et see meile kõigile peaks teada olema, missugune rahwas seal elab. Tarwilik materjaal on olemas selle kohta. Mul olid käes statistilised andmed, töötades Jamburi kreisi semstvos, kus olid esitatud kõik wäikerahwad kreisist. See materjaal teatab, et eestlasi on rohkem Jamburi kreisi idapoolses osas, see on selles osas, mis Luuga jõe taga, just seal on tihedamalt Eesti asundusi. Materjaal oli nimelt kogutud selleks, et rahwuslisi koole läbi wiia. Selgus aga, et siinpool Luuga jõge ei saa Eesti koole korraldada, sest kuigi siin üksikud eestlased elawad, siis on nemad laiali, ja ei ole miskiit wõimalust lapsi Eesti koolide juurde koondata. Siinpoolt Luuga jõge elawad peasjalikult 3 rahwust: wenelased, soomlased ja isurlased. Soomlased elawad peasjalikult mereäärsetes külates, umbes Naroowa keskmisel jooksul elawad isurlased ja wenelased elawad kõigil ulatusel läbisegamini. Suures enamuses on isurlased, — otsustamisel tuleks silmas pidada siis isurlaste rahwustunnet, nimelt, kui tuleb rahwahääletamine, kas ei hääletaks siis isurlased Eesti riikluse poolt? Pean tunnistama, et isurlaste haritlastega rääkides aru saab, et neil mitte mingisugust kalduwust Eesti poole ega ka Soome poole ei ole. Haritud isurlastega sai nimelt räägitud, kas ei oleks wõimalik kooliasjus ühendada isurlasi soomlastega, kas ei soowiks isurlased oma lapsi Soome koolidesse saata, — loodeti selle läbi nende rahwuslist tunnet tõsta, kuid kõik isurlaste esitajad ütlesid üheltähele, et sest midagi wälja ei tuleks, sest et see rahwas täiesti ära wenestumas on ja wenelaste sekka ära sulamas. Ja kes isurlasi mitte üksnes külates ei ole näinud, waid linnades, teab, et isurlased mingil kombel enam wenelastest lahku ei lähe ja et nad ihu ja hingega Wene asja poole hoiawad ja tihti peale weel rohkem maruwenelased on, kui päris wenelased ise. Sellepärast ei ole põhjust loota, et isurlased Eesti riigi külge liitumise poolt hääletama saawad, waid et nad hääletawad selle wastu, kui see küsimus rahwahääletamisele tuleb. See maa-ala, mis Luuga ja Naroowa wahel on ja mis Wene-maa alla jäämise poolt hääletab, — asjata

oleks seda maad meie walitsemise ajutises korralduses Eesti riigi piirides sisse wõtta.

K. P ä t s (maal.): Meil on tarwis riigipiirisid selleks kindlaks määrata, et walitsemise korda sisse seada. Kui meie geograafilised kraadid tõmbame, siis ei ole see minu arwates mitte otstarbekohane. Meie sellega mitte midagi kätte ei saa, meie peame kindlad piirid maa peal läbi wiima ja seal oma walitsemise korra maksma panema ja sellepärast ei ole meie, minu arwates, kaugele saanud, kui Luuga jõesuud siin nimetame ja jätame täiesti lahtiseks selle piiri, mis Luuga jõest lõuna poole tuleb. Sest kui meie mööda Luuga jõge läheme, tuleme meie Nowgorodi kubermangu, Preobrashenski jaama juurde wälja, nagu tähendatakse. Kui tahetakse Luuga jõesuu ääres piiri kinni panna, jõesuu mereäärseks punktiks panna, siis peab kindel olema, kui kaugele piir mööda Luuga jõge läheb, kus kohalt ära pöörab, kas Peipsijärwe juurde wälja tuleb. Igatahes peaks piirjoon vähemalt nii kindlalt tõmmatud olema, nagu Lätimaal. Lätimaal on kindel piir, meil on kindlad wallad, teame, kus meie kord maksma pannakse. Aga kui meie ainult Luuga jõe wõtame, siis ei tea meie midagi. Ja sellepärast tuleb, kui soowitakse, et see paragrahw uuesti komisjoni tagasi antaks ja tullakse otsusele, et Luuga jõesuu peaks piiri alguseks wõetama, et niisugusel korral terwe piirjoon Luuga jõest kunni Peipsijärweni wälja tõmbame — wõi wastu Naroowa jõge, kuidas arwatakse, kui selle poolt oldakse; siis tuleks tingimata selle juures tähendada, et see on ajutine territoorium, selle territooriumi peal hakkawad meie seadused maksma ajutiselt, ja maksawad senni, kui rahwas ise ära otsustab, kuhu poole ta tahab minna. Aga kindel peab olema piir, ja walitsusel peab teada olema, igal ametkonnal — miilitsawalitsusel ja omawalitsuse asutustel, maksuwalitsustel peab teada olema, kui kaugel nende määrused maksawad. Palju deklaratsiooniga midagi kätte ei saa.

J. W a i n (sd.): Kõige pealt, kui soowiti riigipiiri idapoolse tõmmata Luuga jõeni, siis öeldi, see olla nõndanimetatud loodusline kaitseliin. Kui see toodud wastuwäidete põhjal ära langes, siis toodi muidugi teised ette. Kui komisjon otsustas ikkagi piiri jätta sinna, kus ta oli esimeses plaanis, ei toimetanud komisjon

mitte niisuguse kergemeelsusega, nagu ehk mõnele rahwasaadikule näib: meil olid needsamad arwud käes, mis rhs. Schulbach ette tõi. Etnograafilisest seisukohast wälja minnes, et piiri tõmmata Luuga jõest saadik — olid meil kindlad arwud, et teinepool Luuga jõge on rohkem Eesti rahiast, kui siinpool jõge. Lootes, et rahiast, kes Luuga jõe ääres asuwad, saaksid hääletamisel Eestimaa poole hääletama, on petlik. Ma ütlen ette, — teie ütlete, et saab? — teine arwab jälle, et ei saa. Need on siiski kindlad andmed. Wägede ülemjuhataja, kes neid arwusid ette tõi, teab wist küll, kelle poole on rahwa sümpaatia, missugusest ta wälja läheb, kui see hääletamine tuleb. Räägitakse weel sellest, et olla turg just Narwas. Harilikult oli nii, et Peeterburisse weeti Narwast saadik, isegi siit poolt Narwat, aga mitte ümberpöörduvalt. Siis olla weel üks põhjus see, et tingimata peab sealt poolt Naroowat wõtma tüki maad, et walgustada laewasõidu jaoks sealtpoolt Naroowa kallast. Noh, peaks teadma, et Donau jõgi on piiri peal ja laewad sõidawad; on sõitnud ja saawad sõitma, ja jõgi on walgustatud. Niisamugust rahwuswahelist sidet loodakse ka Naroowa juures. Mis sellesse puutub, et seda rahwuswahelist sidet ei ole, — meie sõjawäed on teinepool Naroowa jõge ja enne sealt ära ei tule, kui tarwiline side loodud saab. Nüüd weel seda, kui juba piir tõmmatakse Luuga jõe pealt, siis üleni saaks ära märgitud. Kuid komisjon igatahes ei leia kindlate andmete põhjal, mis tal on, mitte wõimaliku olewat järele tulla, et piir saaks Luuga jõge mööda minema, waid ikka seal, kus ta Naroowa jõe ääres, jättes kitsast ringkonda, mis on Narwa kaitsemiseks tarwis.

A r u a n d j a T. K a l b u s: Mis idapiiridesse puutub, siis arwas komisjon, nagu ma juba nimetasin, et teatud osa Narwa ümbrusest, mis idapool Naroowat on, Eestimaa külge tuleks wõtta. Piirid määratakse aga kindlaks selle järele, missugune jõesuu piiri alguseks wõetakse. Sellepärast on komisjonil peaasjalikult tarwis, et Asutaw Kogu otsustaks, missuguse jõesuu, kas Luuga wõi Naroowa oma, tahab wõtta piiri alguseks. Sellejärele wõib komisjon ära märkida, missugused saared meile kuuluksid ja missuguse piiri peaksime mere poolt tõmbama, see on, missuguse kraadi ja minutite laiuselt. Komisjon, nagu ma ütlesin, on selles

arwamises, et Naroowa-Jõesuust tuleb piir wõtta ja teataw osa Narwa tagant weel, mis tuleks punase joonega ära märkida, siis oleks piir enam-wähem kindel.

Juhataja A. Birk: Nii siis on kaks ettepanekut. Üks on komisjoni ettepanek ja teine, et see küsimus läheks uuesti komisjoni tagasi, kindlama seisukoha wõtmiseks ja teatawate detailide äramärkimiseks. Kas soowitakse weel nende ettepanekute kohta sõna wõtta?

J. Ammerman (sd.): Ma panen ette selle mere piirjoone Luuga meridiaanini äramääramist täna täiesti esialgselt lahtiseks jätta ja tulewikus ära määrata. Siinjuures tahaksin aga weel teistkorda komisjonile näpunäidet teha, et tuleks lõpetada mere piirjoon Kurgalski riifil, see on, 28 kraadi ja 4 minutit meridiaani kohal. Kunni sinnamaani wõiks wiia meie mere piirjoone ja siis Luuga jõesuu küsimus jätta lahtiseks rahwuswaheliseks kunni rahwahääletamiseni (Hüüe: Kus on Kurgalski riif?). Kurgalski riif on siin (näitab kaarti) see on 28^o ja 4 min. meridiaanil. Tütersaar on siin.

A. Rei (sd.): Minu ettepanek käib nii: § 2 weel kord anda komisjoni läbi-töötamiseks ja ette panna seda paragrahwi painduwalt wormuleerida, kas rahwuswahelise kohtu otsustada jättes ja ajutise korralduse väljaandmisel Luuga jõesuud hoopis mitte nimetada.

Aruandja T. Kalbus: Siin toonitati esimesel lugemisel kogu aja, et tarwis on kindel seisukoht wõtta, millega meie idapiir saaks enam-wähem kindlaks määratud, siis saame meie walitsemist sisse seadida. Kui aga arwesse wõtta härra Rei ettepanekut, et üks ja teine küsimus wõimalikult lahtiseks jätta ja asi wõimalikult painduwalt ära otsustada, siis ma arwan, et komisjon ei saa sellele seisukohale mitte asuda. Meil peab enam-wähem kindel piirjoon olema, kuhu meie wõiksime oma walitsuse sisse seadida. Üks küsimus tuleks Asutawal Kogul kindlasti täna ära otsustada, et komisjon teaks, kuidas ta edasi piirjoont tõmbama peab. Nimelt peaks kindlaks määratama, kas Luuga — wõi Naroowa-Jõesuust tahetakse piiri tõmmata. Kui seda tahetakse Naroowa-Jõesuust tõmmata, siis teab komisjon, kuidas seda piiri edasi wiia, kui aga Luuga jõesuust, siis teab komisjon jälle, kuidas sel juh-

tumisel toimetada. Kuid ma arwan, et ei ole wõimalik niisugust redaktsiooni wastu wõtta, kus piiriküsimus lahtiseks ehk painduwaks jäetakse. Üldistes joontes peab see piir enam-wähem kindel olema ja ainult üksikud küsimused wõiwad lahtiseks jääda. Kui Asutaw Kogu soowib, siis wõib see küsimus uuesti komisjoni minna, kuid igatahes peab siin juba täna otsustatama, kas on piiriks Luuga wõi Naroowa-Jõesuu, ainult siis teame meie, kuidas meie edasi otsustame piiri kunni Peipsijärweni tõmmates, wõi mere peal teda määrates.

J. Wain (sd.): Komisjonis töötades jõuti ühisele arwamisele, komisjon läks välja põhimõttest, et tarwis on töötada wõimalikult täpipealselt, tarwis wõimalikult kindlad piirid määrata. Nüüd tehakse aga ettepanek, et paindurwam olla ja wõimalikult uduselt piirid määrata; isegi nimetada ei tohi piiri. See on niisugune raske seisukord, et sellega wist see komisjon küll walmis ei saa, vähemalt siis, kui ta tahab oma põhimõttele kindlaks jääda. Ja kuidas saab piiri määrata, ilma et kohte ei nimetataks, peaks kraadide ja minutitega wast määrama. Aga nende abil ei saa wahest teatawaid maakohti määrata, sest jõgi on enne jooksmat hakanud, kui need kraadid tarwitusele wõeti; see paneb komisjoni küll sarnasesse seisukorda, mida temale soowitada ei saa ja sellest välja minnes panen mina oma poolt ette, kui tahetakse § 2. niisugust painduwat redaktsiooni anda, siis peaks seda küll Asutaw Kogu ise tegema. Arwesse wõttes sõjaolusid, etnograafilisi tingimisi, kaubanduse ja laewasõidu tarwidusi, pean soowitama komisjoni poolt ette pandud redaktsiooni.

J. Tõnisson (rhw.): Kui need andmed niisugused on, et nad üle öö muutuwad, siis ei wõi neid kindlaks tunnistada. Eile oli komisjonil siin teine seisukoht ja täna teine. Kui niiwiisi tahetakse asju muuta, siis peab ütlema, et need andmed tarwitawad põhjalikku läbikaalumist, ja selles mõttes ei wõi küll mitte teisiti, kui peame soowitama, et seda küsimust uuesti läbi arutataks. Kui meie Luuga jõe nimetust sinna otsekohe üles ei wõta, siis ei tähenda see weel, et meie piiri täiesti udusse jätame, waid komisjon wõib sellele paragrahwile niisuguse kuju anda, et on esialgselt see ja see piirjoon olemas, aga see muutub nende eelduste põhjal, ütleme rahwahääletamise põhjal ja

selle juures wõiks geograafilised laiusmõõdud appi wõtta. Nii et meie wõime herra Rei poolt tehtud ettepaneku wäga hästi wastu wõtta ja soowitada, et komisjon leiaks niisuguse redaktsiooni, kus piirjoon on ära tähendatud, rõhutades, et lõpulik piirjoon pärast ära otsustakse. Ja meil siis ka mitte karta ei oleks, nagu wõidaks pärast meie wastu süüdistustega tulla, et meie tahame wõõraid maa-alasid oma alla kiskuda. Herra Rei ettepanek on minu arwates küllalt selge ja see ei ütle mitte, et meie peaksime Luuga jõe piirkonnast taganema, waid selles mõttes on see ettepanek tehtud, et sealt peaks see joon minema. Nimetatakse ära, kas geograafilisel teel wõi laiusekraadi läbi, see on komisjoni asi, siin suures kogus meie seda ära kaaluda ei saa.

A. Rei (sd.): Ma arwan, meil siin täpipealsus soowitaw ei ole, kas piir nüüd Luuga wõi Naroowa jõega lõpeks, sest see wõiks wäga palju sekeldusi tuua. Minu arwates peaks ära tähendatama üldistes joontes piir ja muidu see küsimus lahtiseks jätta, kunni rahwuswaheline leping seda küsimust täiesti kindlustab. Kui täpipealsust nõuda, siis peab herra Päts'i ettepaneku wastu wõtma, et piir peab üle maa ära tõmmatud saama, kunni Peipsijärweni. Ma arwan, et see otsustarbekohane ei ole. Kui tahame kindla piiri ära määrata, siis teeme palju niisugust tööd, mis edaspidi tühja läheb. Tuleb rahwahääletamine, ja need rahwad ei taha ehk meiega ühineda, waid nagu arwati, isurlased, näituseks, wõib olla, tahawad Wenemaaga ühineda. Kui meie nüüd hakkaks seal oma seadusi maksma panema, siis tuleb meil teha waldade piire, üldse suur hulk tööd ära teha. Siamaale maksis seal Wene seadus, nüüd wiime meie Eesti seaduse sisse ja kui wälja tuleb, et see kõik ilmaaegne on, kui palju meie siis ülearu tööd oleksime ära teinud. Ma arwan, meie jääksime sennikauaks, kui rahwuswaheline leping piiri kindlaks määrab, oma endistesse piiridesse, kus nii mõnigi seadus enne teisiti oli kui Wenemaal. Teised maad, mis Läänepool Naroowa jõge, kus piiriküsimus, tüliküsimus wõib olla, las jääda rahwuswahelise lepingu määrata. Mis hakkame meie enneagu niisugust tööd tegema, millel, wõib olla, mingit tagajärge ei ole. Kui meie nüüd piiri Luuga jõe äärest Peipsijärwe külge tõmbame, siis wõib ju

ka ühest küljest hulk wenelasi, teisest küljest eestlasi selle wõi teise mittesoowitawa riigi alla jääda. Sellepärast ütlen ma weel kord, et parem oleks, et need kohad, mille kohta meil ainult lootus on, et need meiega ühinewad, sõjawäe korraldada jääks.

Lõpuks on meil wõimatu praegu täpipealset piiri tõmmata, kuna need maad meie wägede poolt okkupeeritud on. Las jääda see küsimus lahtiseks rahwuswahelise lepingu otsustada, muidu teeme tööd, mis tühja läheb.

Juhataja A. Birk: On kaks ettepanekut: esimene, komisjoni ettepanek, nagu komisjoni aruandja ette kandis; 2-ne on ettepanek § 2 komisjoni tagasi anda, see on kaugemale ulataw oma sisu poolest. See ettepanek käib järgmiselt: „§ 2 weel kord anda komisjoni ümber-töötamiseks, selle juures komisjonile juhtnööriks andes paragrahwi painduwamalt wormuleerida, nii et küsimus lahtiseks ja rahwuswahelise kokkuleppe otsustada jääks, kas Eesti wabariigi piir läheb Luuga jõesuu kohalt wõi ida- ehk lääne poolt seda punkti ja selle juures Luuga jõesuu nimetus wõimalikult hoopis nimetatama jääks.“

E. Asson (sd.): Kas wõib weel ettepanekuid teha?

Juhataja A. Birk: Ettepanekut? Olge head. Andke sisse.

E. Asson (sd.): Põhiseaduse komisjoni seisukoht on wäga raske, kui nii tihti arwamisi muudetakse. Esimesel lugemisel tuli § 2 teatud redaktsioonis wälja: seal ei olnud piirid kindlaks määratud, ei maa ega mere poolt, waid oli öeldud, et piiride lõpulik kindlaksmääramine naaberriikidega sünnib rahwuswaheliste lepingute läbi ja tingimistel, mis lepingutes ette nähakse. Mulle isiklikult see punkt meeldis ja ma kaitsesin seda komisjonis. Esimesel lugemisel lükati see redaktsioon tagasi. Komisjonile tehti ülesandeks täpipealsemalt piire ära määrata, vähemalt merepoolt, kuid komisjoni tööga ei olda jällegi rahul, tuleb kuuldawale, et piire painduwalt ära määrata tuleb. Sellepärast tulen sellele otsusele, et ehk arwataks heaks seda esimest redaktsiooni, mis meil oli, muudetud kujul wastu wõtta. See redaktsioon käiks järgmiselt: Alguses loetakse nii, nagu käesolew, wahelt jääb ära lause, et piir

määratakse naaberriikidega rahwuswaheliste lepingute abil. Loetakse üles saared, mis Eestimaa alla kuuluvad ja mis Eesti randa ümbritsewad. Ja kõige lõpuks lause: „Eesti riigipiiride lõpulik kindlaksmääramine naaberriikidega, nii mere kui mannermaa poolt, sünnib rahwuswaheliste lepingute läbi ja tingimistel, mis lepingutes ette nähakse“.

Juhataja A. Birk: Nii on veel üks uus ettepanek tehtud: wana redaktsiooni juurde jääda mõne parandusega. Soowitakse selle ettepaneku kohta veel sõna wõtta?

L. Olesk (töer.): Kui komisjoni liige olen ma sunnitud wastu rääkima sellele arwamisele, nagu oleks wiimane liiga uisapäisa oma arwanisi muutnud. Kui komisjon ette pani piiri wiia Luuga jõge mööda, siis ei arwanud ta mitte, et see Luuga jõe piir kindlaks jääb, waid pidas seda silmas, et Luuga jõe piir on selle maa sees, kus kindlaksmääramine ainult rahwuswahelise lepingu läbi sündida wõib. Ta tegi seda lihtsalt sellepärast, et staabiülem teatas, missugused maakohad praegu meie Eesti rahwawäe käes on ja selle piiri sisse oleks tulnud: Luuga jõesuust, sedamaid Luuga jõest ülespoole, siis üks tükk maad Luuga jõge mööda ja Luuga jõest maad mööda põhja poole Naroowa-Jõesuhu. Ära kuulates staabiülema lahkimõtet, kes ütles, et see maatükk on praegu rahwawägede käes, aga Narwa piirini tuleb üle wõtta ainult kitsamad jooned, mis linna kaitseks tarwis lähewad, sellepärast, et narwatagustes maades kuigi palju Eesti rahwast ei ole, leidis komisjon tarwiliku olewat seda paragrahwi natuke muuta.

Komisjon jõudis otsusele, et leppida tuleks selle meridiaaniga, mis Naroowa-Jõesuust üles läheb mere peale, ja ma arwan, kui asja uuesti komisjoni tagasi anda, siis komisjon waewalt saab teistsugusele otsusele jääda, kui tema seda on teinud, sellepärast, et need põhjendused on siin juba enne läbi kaalutud. Kui tahetakse seda redaktsiooni, mis siin on, komisjonile tagasi anda, siis peaks uus komisjon walitama, kes neid juhtnööre ja mõtteawaldusi teisiti saaks wormuleerida. Ma arwan, et siiski ühe asja kohta muutust ette wõtta tuleks, nimelt paragrahwi lõpule tuleks ehk lisandus juurde panna selles mõttes, et merepiir muutub selle järele, kuidas mannermaal piir rahwuswaheliselt kindlaks määratakse.

Juhataja A. Birk: Nii on sisse tulnud uus ettepanek: nimelt komisjoni ettepanekule tuleb juurde lisada, et merepiir muutub sellejärele, kuidas mannermaal piir rahwuswaheliselt kindlaks määratakse.

Peaminister O. Strandman: Narwa piiri kohta ei ole nähtawasti praegu selgust olemas, mille üle lahkumine on. Siin öeldakse, et peajuhataja staabiülem ühel arwamisel olnud, kuna peajuhataja ise teisel arwamisel olnud. Ma arwan, et siin on lihtsalt arusaamatusega tegemist. Peajuhataja staabiülem näitas sel silmapilgul, kus komisjon koos oli, missugune oleks loomulik piir, et seda maad kaitsta. Wägede ülemjuhataja seletas aga ära, missugune rahwas neis piirides elab, kas need on eestlased, wõi muulased, kas neid Eesti riigi külge liita wõi mitte. Kui see paragrahw selles mõttes wastu wõetaks, et riigi piir käib Luuga jõesuust, siis on ju selge, et neis Wene waldades, mis Eestile tulewad, täiesti uus riikline kord sisse seatakse, Eesti wabariigi asutused sisse seatakse ja siis tulewad nad kas Rakwere wõi Narwa maakonna külge liita, kui Narwa maakond peaks tekkima, nagu kawatsus on. Kui aga nüüd see seadus wastu wõetakse, nagu kawatsetud on, et meie riigi piir algab Luuga jõesuust, — ma kordan veel, et see päris selge oleks, — siis oleks Eesti Wabariigi Walitsus kohustatud seal otsekohe Eesti asutused, Eesti wabariiklised omawalitsuse asutused sisse seadma. Need on täiesti Wene wallad, olen seal elanud ja tean seda väga hästi, eestlasi on seal ainult üksikud inimesed. Sellepärast arwan mina, et niisugust kohustust walitsusele peale panna, et ta peaks need wallad Eesti külge liitma, asutused sisse seadma, see oleks üleliigne. Seda arwas ka wägede ülemjuhataja. Kui Wene põhja-korpus wõi mõni teine walitsus tahab oma kätte wõtta neid maakohti, siis tuleks tüli. Need küsimused peawad igatahes selged olema, kui seda küsimust otsustada.

E. Asson (sd.): Ma täiendan oma ettepanekut ja loen paragrahwi niimoodi ette, nagu ettepanek käib: „Eesti wabariigi maa-alasse kuulub: Tartumaa ühes Piirissaarega, Petserimaa (Petseri linn, ühes Petseri, Irboska, (Isborski), Pankowitsa ja Labotka (Slobodka) wallaga, Wõrumaa ühes Wana-Laitsina wallaga, Wiljandimaa, Pärnumaa ühes Ööpiku

(Ipiku), Laatre (Mõisaküla), Araweski, Metsküla ja Heinaste wallaga, Walga linn ja muud piiriäärsed wallad, kus eestlased elawad: Ruhnu, Kihnu, Wormsi, Osmussaar, Pakrisaared. Tütarsaared ja teised Soome lahe saared, mis Eesti randa ümbritsewad, mis seespool järgmist piirkonda: Ida merepiir algab Greenwich'i idapikkusest jne. kunni 24.° Nüüd tuleb punkt ja siis lõpulause: „Eesti wabariigi piiride kindlaksmääramine mannermaal ja mere poolt sünnib naaberriikidega rahwuswaheliste lepingute läbi. Selle paragrahwi tekstile järgneks märkus: Eesti wabariigi maa-ala ulatus mere poolt on selle walitsemise ajutisele korrale juurdelisatud kaartile nr. 1557 üles tähendatud. Ma kordan, et siin kraadid wahেকে muutuwad, kuid see ei takista paragrahwi teisel lugemisel wastu wõtmast, kolmandaks lugemiseks saaks meridiaanid ja paralleelid täpipealt wälja arwatud ja ära tähendatud.

Juhataja **A. Birk**: Rhs. Olesk wõtab oma tähenduse selle paragrahwi kohta tagasi.

J. Tõnisson (rhw.): Mina soowitaksin täielikult seda ettepanekut, mis akl. Asson tegi. Selle järele kujuneks seisukord nõnda, et merepoolt on meil piir peaaegu täiesti kindlaks tehtud, misjuures lõpulikult teda veel õiendada wõib. Ida piir ei ole mitte lõpulikult kindlaks tehtud. Meil on maksmas Eesti riikline kord juba Narwa liinini. Meie wägede käes on olnud Ingerimaast üks osa ja see on nüüd meie walitsuse ja wägede ülemjuhataja asi selle eest hoolitseda, et meie wägedel wõimalik oleks niisugust kaitsejoont luua, et niikaua kui sõda kestab, mitte ei korduks, et meil Narwa linn jälle puruks lastakse, wõi mõni teine Eesti piiriäärne asundus ehk maakond ära häwitataks. See, et meil kaitseliin ainult Narwoowa jõeni ulatab, ongi meile niisuure õnnetuse kaela toonud, et meie suurem tööstuseliin suurtes osades peaaegu häwitatud on. Et seda mitte ei sünniks, peab meil kaitsejoon niisugune walitama, et Narwoowal eesliin olemas on. Selle juures ei ole tarwis, et sellel eesliinil juba Eesti wabariigi seadus ja walitsus täiesti maksma pannakse; see wõib ju okkupatsiooni walitsus olla. Ja see okkupatsiooni walitsus wõib niisugune olla, et meie soomlaste ega wenelaste rahwuslisi huvisid sugugi ei puuduta. Meie katsume niisugust okkupatsiooni walitsust luua, mis

okkupatsiooni alal ennem sümpaatiat Eesti riigi wastu tõstab, kui waenu. Kui see nii sünnib, siis tuleb lõpulik piiride kindlaksmääramine edaspidi, kui rahwuswaheline lepingute tegemine käsil on. Siis on see seda wõimalikum, kui meil okkupatsiooni piirkond olemas on. Selles okkupatsiooni piirkonnas wõib rahwahääletamist ette wõtta lasta. Seeläbi, et me nüüd oma merepiiri kindlaks määrame ja maapiiri kindlaks tegemata jätame, on meil küsimuse otstarbekohane korraldamine wõimalik. See on edaspidise strateegilise kaalumise asi, kuidas lõpulikult seda piiri kindlustada. Sellest ei kõnele meie nüüd. Nüüd tahame meie riigile wõimalust alale jätta, et siis, kui piiri lõpulik kindlaksmääramine tuleb, wõimalik oleks rahwahääletamise teel kaugema piirkonna kohta lõpuotsust teha. Niisugune ettepanek, mis Asutawa Kogu liige Asson tegi, annab meile selle wõimaluse, kui riigiwalitsus wäejuhatusega selle ära kasutab, et meie piiriäärsetes maades okkupatsiooni walitsus maksma pandaks.

A. Rei (sd.): Ma toetan rhs. Asson'i ettepanekut, leian, et see ettepanek teeb minu ettepaneku üleliigseks ja arwan, et rhs. Asson'i ettepanekule ühte wäikest muudatust wõiks veel juurde lisada. Nimelt, 10 minutit nihutada see piir lääne poole, seal nimetakse pikkusekraad 28 ja 20, aga Luuga jõesuust. Ma arwan, et see siis ei ole meil mitte tarwilik. Meie ütleme, et need leetseljakud, ja saared, mis on selle pikkuse- ja laiusakraadi wahel, käiwad meie riigi alla ja sellega on nimelt, kui kaarti peale waadata, üks poolsaar ümber piiratud, see on iseneest mõista, et kui nüüd üks poolsaar on ümber piiratud ehk saar, et niisugune kuulub Eesti wabariigi alla. Ja ma arwan, et Luuga jõel ei ole mingisugust sakramentaalset tähtsust, et tal geograafiliselt isearaline koht oleks, kus seda kaardi järele waadataks. Kui meie piiri 10 minutit lääne poole nihutame, siis, wõib olla, jääwad seljakud wälja, aga neist ei ole meil tõesti midagi kasu.

E. Asson (sd.): Olen rhs. Rei parandusega täiesti nõus.

Aruandja **T. Kalbus**: Selle ettepanekuga ühinen mina ka, kui komisjoni aruandja, nimelt sellepärast, et nüüd ainult merepiir kindlaks määratud on. Ja see läheb nimelt nõnda, et Tütarsaared ka sisse tulewad, kuna lahtiseks jääb

ida piir ja Narwa ümbrus. Nüüd tuleb Wabariigi Walitsusel ära määrata, kui suur see Narwa ümbruskond on, mida Eesti wabariigi külge tuleb liita ja sellest seisukohast wälja minnes tuleb piir kindlaks määrata.

Juhataja A. Birk: Komisjoni aruandja on rhs. Asson'i ettepanekuga ühinenud ja teised akl-ed oma ettepanekud tagasi wõtnud, nüüd tuleb üksainuke ettepanek paragrahw teise kohta — wälja jättes märkus — hääletamisele. Märkus tuleb iseäraldi hääletada. Kes on selle poolt, et saaks paragrahw teine nõnda wastu wõetud, nagu ta ette pandi, neid palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Kolme hääle erapooletuks jäämisel kõigi teiste pooltolemisel on § 2 wastu wõetud.

Ma nimetasin, et märkus wälja jääb. Kas soowib selle märkuse kohta keegi sõna wõtta. Ei. Panen siis märkuse, nagu ta ette on kantud, — „Eesti wabariigi maade ulatus merepoolt on sellele walitsemise ajutisele korrale juurdelisatud kaartile nr. 1557 üles tähendatud“ hääletamisele. (Hääletatakse.) Märkus on nähtawa enamusega wastu wõetud. Nüüd panen § 2 ühes märkusega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 2 on nähtawa enamusega ühes märkusega wastu wõetud. Sellega on see seaduseelnõu II lugemisel läbi. Järgmine päewakorrapunkt on Asutawa Kogu kodukord. (Hüüded: Waheaeeg!) Palun rahu. Kas soowib keegi waheaja kohta sõna wõtta? Sõnawõtjaid ei ole. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud.

2. Asutawa Kogu Kodukorra kodukord. — komisjoni aruandja K. Wirma:

Kodukorra kawa on kõigile rahwaesitajatele kaks päewa tagasi kätte antud, sellepärast lubaksin endale julutada teie tähelepanu üksikute täienduste ja muudatuste peale, mille poolt nüüd praegune kodukord lahku läheb meie ajutisest kodukorrast, mis meil senni tarwitusel. Ma ei hakka üksikult neid punkte üles lugema, waid lähen nüüd meie kodukorras seesmistele muudatustele juurde. Ma juhiksin tähelepanu selle peale, et meie uues kodukorra kawas ei

ole midagi räägitud mandaat-komisjonist. Kodukorra komisjon jättis selle wälja. Komisjon arwas seda meie kodukorras ülearuseks sellepärast, et meie mandaadid waadati läbi juba sellekohase iseäralise komisjoni poolt ja muudatused Asutawa Kogu koosseisus sünniwad teatud korra järele, nimelt, kui keegi wälja astub, siis astub tema asemele nimekirja järjekorras järgmine kandidaat. Kodukorra komisjon arwas sellepärast sellest siis küll olewat, kui tema selle asemele kodukorra § 6 paneks sel kujul, nagu ta siin kodukorras on ja mida tegelikult meil juba siin tarwitatud on ja nimelt see, et juhatus teatab Asutawale Kogule, missugune liige on Asutawast Kogust wälja astunud ja kes nimekirja järele tema asemele tuleb. Tegelikult on see nii juba sündinud ja kodukorra komisjon arwas, et muid juhtumisi ei tule ja kui peakski midagi tulema, siis wõib seda wahest jälle erikomisjon toimetada, nagu see alguses mandaatide läbiwaatamisel sündis. Teiseks tuleks tähelepanu selle peale juhtida, et meie kodukorras on wormuleeritud, mis tuleks meil rühmade all mõista ja nimetatud, kui suur peab just rühm olema, kui ta peaks Asutawa Kogu liikmete hulgast tekkinud olema. Ma juhin siin muuseas tähelepanu selle peale, et kodukorra § 7 on jäänud üks sõna wälja, nimelt on seal, kus seisab „Rühmad on koluistatud oma eestseisuse“ järele sõna „wõi büroo“ wälja jäänud, sest mitmelt poolt on soowitatud, et rühma eestseisust mitte eestseisuseks ei nimetataks, waid bürooks. Selle kohta wõiks waielda, kuidas nimetada, wõiks mõlemaid tarwitada. Nüüd on aga büroo wälja jäänud. Peale selle ei olnud meil kodukorras midagi siamaani kõneldud wanematekogust. Kodukorra komisjon arwas tarwilikuks nüüd kokku seada terwet peatükki selle üle, kuidas meie wanematekogugu peaks töötama. Ka ei olnud wanas kodukorras komisjonide tegewusest midagi öeldud ja ei olnud selge, kui suur ja millal komisjoni kwoorum koos pidi olema jne. Selle kohta olid isegi komisjonides mitmesugused wiisid tarwitusel ja öeldi, et komisjonil selles asjas wabadus on, ehk komisjon on siis otsuswõimeline, kui pooled liikmed koos on. Tuleb tähelepanu juhtida selle peale ja sellekohane otsus teha.

Weel üheks uudiseks meie kodukorras on see, et § 29-as on tähendatud, et iga seaduseelnõu peab vähemalt 24 tundi

enne koosolekut Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele kätte antud olema, enne kui ta arutusele tuleb. See oli meil ka juba siin tunda ja näha, et tulid koosolekule ja leidsid seaduseelnõu koosoleku alguseks tooli peale pandud olema ja taheti seda arutama hakata, ja siis ei olnud võimalik igakord selle eelnõu kohta sõna võtta. Sellepärast arwas komisjon tarvilikuks Asutawale Kogule ette panna wastu võtta, et vähemalt 24 tundi enne arutusele wõtmist peab seaduseelnõu Asutawa Kogu liigetele ja walitsuse liigetele kätte antud olema. Siis on meie nõndanime-tatud arutamise wõi lugemise kordades teistsugune kord tehtud. Selle üle oli meil siin üksikute seaduseelnõude arutamise juures waidlusi, mida lugeda esimeseks lugemiseks. Siin oli arwamine ja oli mak-sew meie maapäewal, et enne peeti üldisi läbirääkimisi ja siis hakati punktide wiisi seaduseelnõu lugema. Üldisi läbirääki-misi ja sellele järgnewat punktide kaupa arutamist peeti kokku esimeseks lugemi-seks. Uues kodukorras on see teisiti, ja nimelt nii, et esimeseks lugemiseks loe-takse neid üldisi läbirääkimisi. Seda mõeldi nii, et üldiste läbirääkimiste ajal ei ole järjekord mitte nii tähtis, et igaüks wõib rääkida sellest, mis teda huwitab, ja wõib iga punkti kohta parandusi teha.

(Juhatama hakkab abiesimees L. Olesk.)

Kui üldised läbirääkimised on peetud, siis oleks sellega esimene lugemine lõpe-tatud ja selle järele otsustaks Asutaw Kogu, kas üksikasjalikule teisele lugemi-sele üle minna. Selle järele näib nagu oleks terve lugemise kord lühemaks läi-nud. Aga nüüd antakse lõpuks kolmanda lugemise järele eelnõu redaktsiooni kom-misjoni kätte ja redaktsiooni komisjonist wälja tulles seadusega Asutaw Kogu enam tegemist ei tee. Aga nüüd tulewad eelnõud redaktsiooni komisjonist weel kord tagasi Asutawas Kogus lugemisele. Sellega ei ole lugemisi tegelikult mitte vähem, kui siin, aga redaktsiooni kom-misjoni käest tagasi tulles, saab eelnõu weel kord üle loetud. Siis on võimalus jäetud Asutawale Kogule eelnõu ka ilma redaktsiooni komisjoni kätte andmata wastu võtta. Wahe on siis selles, et eel-nõu käib enne redaktsiooni komisjoni käest läbi ja siis tuleb wiimast korda lu-gemisele. Senniajani seda ei olnud.

Kui meie waatame endise kodukorra § 48, siis leiame, et iga liige wõib iga

ettepaneku igal lugemisel mitte rohkem, kui 2 korda ja teisel mitte üle 15 minuti sõna saada. See punkt pidi natukene teist-wiisi esinema, aga ta on, kahjuks niisu-gusel kujul siia sisse sattunud. Ei saa mitte öelda, et iga liige saab 2 korda sõna, esimesel lugemisel pikemaks ajaks ja tei-sel lugemisel 15 minutiks, waid peab olema, et igal lugemisel saab iga liige 2 korda sõna iga punkti kohta. Mina teeks siis ettepaneku, et see, mis siin on trüki-tud, oleks maksew esimese lugemise kohta, kuna teisel ja kolmandal lugemisel iga punkti kohta mitte rohkem kui 2 korda ja mitte üle 15 minuti korraga sõna ei anta. Niimoodi tuleks § 48 esimene lause ümber muuta. See oli ka komisjonis arutamisel aga kahjuks on ta endisel kujul siin sisse sattunud.

Edasi juhin ma tähelepanu selle peale, et meie endise kodukorra järele wõis Asutawa Kogu liige erakorraliseks teada-andmiseks wiieks minutiks sõna saada, nüüd teeb aga komisjon ettepaneku seda aega 15 minuti peale kõrgendada.

Siis oleks tähelepanu juhtida § 59 peale, kus hääletamise wiisi käsitatakse. Siin on üksikasjalised ettepanekud: 1) kui üks ettepanek on, siis loetakse hääled poolt ja wastu ja ettepanek loetakse wastuwõetuks, kui rohkem poolt on; 2) kui mitu ettepanekut on, siis hääleta-takse ainult poolt kõik ettepanekud ja wastuwõetuks loetakse see ettepanek, missugune kõigerohkem hääli sai.

Edasi on käsitatud seda juhtumist, kui absoluutset häälteenamust ettepanek ei saa, ei poolt ega wastu. Sel juhtumisel loetakse „wastu“ hääled „poolt“ häältest maha ja see ettepanek, mis selle järele kõigerohkem hääli saab, loetakse wastu-wõetuks.

Siis oleks juhtumine, kui ettepanek ei saa rohkem hääli poolt ega wastu. Sar-nasel juhtumisel jäetakse küsimus lahti-seks, sest kui absoluutne enamus erapoo-letuks jääb ja meie tähele panemata jätame erapooletuid, siis wõib juhtuda, et wõe-takse seaduseelnõu 10 poolt häälega — 9 wastuseismisel wastu, kuna teised on erapooletud. Komisjon wõttis selle imeliku juhtumise arwesse. Ühelt poolt tehti ettepanek, et seaduseelnõud peaksid hääletamisel saama absoluutse enamuse. Aga teiselt poolt arwati, et seda oleks raske kätte saada ja peaks küsimuse üles seadma, missugune absoluutne enamus peab olema, kas koosolijatest wõi kogu

Asutawa Kogu liigetest. Komisjoni arwamine oli see, et sel juhtumisel, kui arutusel on mõni tähtis küsimus ja kui keegi Asutawa Kogu liigetest peaks nõudma absoluutset enamust, et siis jääks temal sarnane võimalus ja sellepärast tegi komisjon § 59 kohta märkuse, et kui üks kolmandik koosolijatest nõuab absoluutset enamust ja kui seda kätte ei saada, siis jääb arutuselolew küsimus lah-tiseks kunni järgmise koosolekuni. Järg-misel koosolekul wõetakse eelnõu vastu, waatamata selle peale, kas ta saab abso-luutse hääleteenamuse wõi ei.

Siis oleks mul tähelepanu juhtida § 61 peale, kus walitsuselt arupärimist käsita-takse. Komisjon jõudis otsusele, et walitsus on kohustatud wastust andma sel puhul, kui arupärimine on tehtud wä-hemalt 3 liikme ettepanekul. Enne oli käsitatud, et iga liige wõib arupärimisega esineda ja selle liikme ettepanekul otsus-tab Asutaw Kogu arupärimise üle. Kom-misjon arwas, et kui 3 liiget on alla kir-jutanud, siis walitsus on kohustatud aru andma. Igatahes on nüüd see seesugune punkt, mis waidlusi laseb sünnitada, ja ma juhin tähelepanu just selle peale. Siis on siin kodukorras lõpuks wiimane pea-tükk, mis käsitab Asutawa Kogu liikme isiklisi kohustusi Asutawa Kogu vastu. Siin tuleb tähele panna kõige pealt seda seisukohta, et Asutawa Kogu liikmed sel-les peatükis olewate määruste järele Asutawa Kogu juhatusese peawad tea-tama, kui nemad Asutawa Kogu tööst eemale tahawad jääda; see tähendab, koosolekutest ja komisjoni tööst jne. Kui nemad nimetatud tööst mingisugu-sel põhjusel osa ei saa wõtta, ehk ära peawad sõitma, siis peawad nemad sel-lest kindlasti Asutawa Kogu juhatusese teatama. Isegi on § 82 tähendatud, et juhatusel on õigus keelata Asutawa Kogu liikmeid koosolekutest ära jääda. Siis on siin üles loetud § 85 wabandawad põhju-sed, mis lubaksid äraolekut Asutawa Kogu liikmetel. On ka öeldud, et mittewaban-dawaks loetakse asjaolu, kui Asutawa Kogu liige koosolekult ära jääb ilma seda juhatusese teatamata. On ka käsitatud

trahwiküsimust. Seda käsitati ka kom-misjonis mitmekülgselt ja lõppude lõpuks jõutakse järgmise otsuse juurde: Kui Asutawa Kogu liige kümnelt koosolekult põhjusega ära on olnud, tuleb otsustamise alla, kas teda weel Asutawa Kogu liik-meks lugeda, wõi mitte, wõi tuleb tema asemele järgmine kandidaat nimekirjast kutsuda. Need oleksid siis niisugused asjad, mille peale mina iseäralist tähel-panu juhin.

J. Seljamaa (töer.): Ma teen ette-paneku päewane koosolek täna ära lõpe-tada ja pärastlõunane koosoleku aeg kindlaks määrata.

Juhataja L. Olesk: Ettepanek on tehtud praegu koosolek ära lõpetada ja pärastlõunase koosoleku aeg kindlaks määrata. Kas soovib keegi selle kohta sõna wõtta?

A. Rei (sd.): Ma waidlen selle ette-paneku vastu. Kodukorra arutamise juu-res minu arwates, mingisuguseid partei-lisi lahukuminekuid ette tulla ei wõi. Selle-pärast loodan ka, et selle esimene luge-mine õige lühikene wõib olla, nii et wast koosolekut warsti ära lõpetada wõiks. Siis saaksime meie kodukorda pealelõu-nasel koosolekul teisel lugemisel vastu wõtta. Ja sellepärast soowitan praegu mitte waheaga teha, parem jätkata kodukorra arutamist.

K. Einbund (rhw.): Rhs. Rei poolt tehtud ettepanekuga ei wõida meie mitte midagi. Enne eelnõu läbiwaatamist peak-sime teise waheaja pidama ja sellepärast oleks otstarbekohasem lõunawaheaga määrata ja järgmine koosolek kell 4 peale lõunat kindlaks määrata.

Juhataja L. Olesk: Ma panen ettepaneku hääletamisele. Kes on selle poolt, et lõunawaheaga määrata? (Hääletatakse.) Nähtawa ena-musega on ettepanek vastu wõetud. Sellega lõpetan tä-nase ennelõunase koosoleku. Järgmine koosolek on täna pärast lõunat kell 4. (Wahelhüüded: Punkt kell 4!)

Koosolek lõpeb kell 1.31 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **Lui Olesk.**

Abiesimees **A. Birk.**

Sekretäär **H. Martna.**